

共通問題 H23-27

(配点：2)

月 日

月 日

即決裁判手続に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア. 検察官は、公訴を提起しようとする強盗事件について、事案が明白であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公訴の提起と同時に、書面により即決裁判手続の申立てをすることができる。

イ. 検察官は、即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなくても、即決裁判手続の申立てをすることができる。

ウ. 即決裁判手続による公判期日については、被告人に弁護人がないときは、これを開くことができない。

エ. 裁判所が即決裁判手続において拘禁刑の言渡しをする場合には、その刑の全部の執行猶予の言渡しをしなければならない。(改)

オ. 即決裁判手続においてされた判決に対しては、控訴の申立てをすることができない。

1. ア イ 2. ア オ 3. イ ウ 4. ウ エ 5. エ オ

ア 誤っている

350条の16第1項。検察官が即決裁判の申立てをなし得る場合は、事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮して相当と認められる場合である(350条の16第1項本文)。ただし、死刑又は無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当たる事件については、即決裁判手続の申立ては認められない(350条の16第1項ただし書)。350条の16第1項ただし書の趣旨は、法定刑の重い事件については、慎重な審理が必要とされることが多い点にある。強盗罪(刑法236条)の法定刑は5年以上の有期拘禁刑である。したがって、本記述は、強盗罪について即決裁判の申立てをすることができるとしている点で、誤っている。

イ 誤っている

350条の16第2項。即決裁判手続の申立ての要件として、350条の16第2項は被疑者の同意を要求している。その趣旨は、即決裁判手続では、証拠調べが簡略な手続で行われ、事実誤認を理由とする控訴が制限されることがある点にある。したがって、本記述は、検察官が被疑者の同意がなくても即決裁判手続の申立てをすることができるとしている点で、誤っている。

ウ 正しい

350条の23。即決裁判手続による公判期日は、被告人に弁護士がいなかったときには開くことができない。これは、即決裁判手続では、証拠調べが簡略な手続で行われ事実誤認を理由とする控訴が制限されているなど、被告人の権利が制約される面があるためである。なお、350条の18は、即決裁判手続の申立てがあった場合に被告人に弁護人がいなかったときには、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならないと規定している。

エ 正しい

350条の29。裁判所は、即決裁判手続により被告人に拘禁刑の言渡しをする場合には、その刑の全部の執行猶予の言渡しをしなければならない。その趣旨は、証拠調べの手続が簡略化され、事実誤認を理由とする控訴が制限されていることなどにかんがみ、拘禁刑の実刑を相当とする事案は、即決裁判手続により審判することが相当とはいえないという点にある。

オ 誤っている

403条の2。即決裁判手続においてされた判決については、罪となるべき事実についての事実誤認を理由とする控訴をすることができない。即決裁判手続は簡易迅速に手続を行う趣旨に基づくものであり、被告人の権利保護のための規定も設けられているところ、事実誤認による控訴を認めては、この趣旨に反するからである。もっとも、罪となるべき事実の事実誤認以外の理由による控訴は制限されない(403条の2第1項参照)。したがって、本記述は、罪となるべき事実についての事実誤認以外の控訴理由を理由とする場合にも、控訴をすることができないとしている点で、誤っている。

以上により、正しい記述はウとエであり、したがって、正解は肢4となる。